



Vysvětlení zadávací dokumentace - č. 16/ZD

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY:	CV_HV propoj EPR-Kadaň
Zadavatel:	ČEZ Teplárenská, a.s., se sídlem Duhová 1444/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 27309941, zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910
Evidenční číslo zakázky:	Z2024-029445
Evidenční číslo formuláře:	F2024-029445
TED:	384212-2024

ČEZ Teplárenská, a.s., jako Zadavatel výše uvedené Veřejné zakázky, obdržel dotazy k Zadávací dokumentaci. Žádost o vysvětlení byla Zadavateli doručena dne 20.12.2024, a to prostřednictvím NEN, v souladu s § 211 ZZVZ.

V souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a článkem 11 části 1 Zadávací dokumentace, Zadavatel níže uvádí přesné znění dotazů včetně odpovědí, které zveřejní rovněž na Profilu zadavatele.

Pojmy s velkým počátečním písmenem jsou definovány v Zadávací dokumentaci.

	Zadavatel obdržel od Účastníka jednu (1) zprávu s celkem dvaceti (20) dotazy. Níže Zadavatel uvádí znění dotazu Účastníka pod pořadovým číslem 38-57.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 38	1. V technické zprávě pro část „D2.1.1 - InO 01 - Stavební část“ je v kapitole 9 uvedeno: „Před zahájením kácení je nutné respektovat požadavky vyplývající z územního rozhodnutí a jednotlivých vyjádření majitelů pozemků.“ Má zadavatel tyto požadavky od majitelů k dispozici? Pokud ano, žádáme o doplnění PD. Pokud ne kdy budou tyto požadavky zhotoviteli předány?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 38	Zadavatel sděluje, že veškeré podklady jsou součástí části 5 ZD, Neveřejná část zadávací dokumentace, tj. jednotlivá vyjádření majitelů pozemků jsou součástí části 51.04_Dokladová část - podklad k územnímu rozhodnutí. Územní rozhodnutí je obsaženo ve složce 51.03_Územní rozhodnutí. Povolení kácení/mýcení stromů či křovin vč. souvisejících podkladů pro jeho vydání jsou součástí plnění Zhotovitele.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 39	2. Podle podmínek pro umístění a provádění stavby uvedených v Územním rozhodnutí je v bodě 13. e) požadována ochrana před účinky bludných proudů. Tato ochrana se podle našeho názoru týká chráničky protlaku pod železnicí a horkovodu. Tato ochrana není podle našeho

	názoru v předané dokumentaci řešena. Žádáme zadavatele o vysvětlení a doplnění dokumentace.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 39	Zadavatel sděluje, že citovaný požadavek Drážního úřadu je vztažen zejména ke křížení trasy horkovodu s tratí Chomutov-Karlovy Vary. Vzhledem k tomu, že toto křížení je řešeno přechodem horkovodu v bezkanálovém provedení po stávající uzemněné mostní konstrukci nad tratí Chomutov-Karlovy Vary, není nutné tuto problematiku v PDPS řešit (viz PDPS, část Souhrnná zpráva, str. 6). Ochranu vlastního horkovodu a chrániček protlaku pod vlečkou v areálu EPR před účinky bludných proudů není nutno řešit.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 40	3. Dle výkazu výměr je požadováno osazení kloubových 3 ks kloubových kompenzátorů v rámci DPS 01.02 - Potrubí a armatury. Dle předaného výkazu výměr je třeba dodat i další 6 ks kloubových kompenzátorů v rámci InO 01 - D2 - Trasa horkovodu - Strojní část. V předaných podkladech jsme našli zřejmě tyto kompenzátory v rámci nadzemní části – na stávajícím přemostění. Na výkrese „TEP0314_VUZ_D2-1-2-DPS-Rezy-nadzemni-cast-most_17_R00“ je naznačeno 6 armatur u kterých žádáme o potvrzení, že se jedná o kloubové kompenzátory.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 40	Zadavatel požaduje realizaci šesti armatur zakreslených na výkrese „TEP0314_VUZ_D2-1-2-DPS-Rezy-nadzemni-cast-most_17_R00“, které představují kloubové kompenzátory.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 41	4. Zhotovitel bude povinen dodat kloubové kompenzátory pro potrubí DN 400 (PN25). Pro řádné ocenění dodávky kompenzátorů žádáme zadavatele o doplnění informací: a. Hodnotu posuvu (úhlovou výchylku) b. Úhlová výchylka - je u všech kompenzátorů stejná?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 41	Zadavatel doplňuje, že pro řádné ocenění dodávky kompenzátorů bude Zhotovitelem uvažována úhlová odchylka kompenzátorů 4°, vyjma úhlové odchylky v hlavě kompenzátoru, která bude uvažována 8°. Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán. Součástí Zhotovitelem zpracovávané realizační dokumentace bude pevnostní výpočet potrubního systému, kde budou parametry kloubových kompenzátorů potvrzené, popř. upřesněné.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 42	5. Ve výkazu výměr je v listu InO 01 - D2 - Trasa horkovodu - Strojní část uvedena položka č. 125 - voda pitná pro ostatní odběratele. Je tato položka protiplněním objednatele? Pokud není protiplněním objednatele, za jakou cenu bude zhotoviteli poskytnuta?

Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 42	Zadavatel sděluje, že uvedená položka není součinností Objednatele. Zhotovitel ji zajistí v rámci realizace stavby.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 43	6. Ve výkazu výměr je v listu DPS 01.04 - Pomocné ocelové konstrukce uvedena položka č. 14 – 28318512 - deska PTFE tl 1mm – kg - 94,185. V projektové dokumentaci jsou popisech POK popsány kluzné desky o tloušťce 10 mm (rozměr 350 x 250 x 10). Pokládáme výše uvedený popis za nejasný. Jedná se o ocelovou desku o tloušťce 10 mm a na ní uloženou TPFE desku o tl. 1 mm?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 43	Zadavatel požaduje ocelovou desku o tloušťce 10 mm a na ní uloženou TPFE desku o tloušťce 1 mm. Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 44	7. Reflektometr BDP105 uvedený v dokumentaci (výkaz výměr list DPS 03.03 - Systém detekce netěsnosti HV položka č.5 – M - BDP105 - Přenosný reflektometrický detektor netěsností předizol. potrubí) dosud není vyvinut a není tedy na trhu. Z tohoto důvodu se žádáme zadavatele o potvrzení resp. úpravu dokumentace aby bylo možné dodat dostupné reflektometry (např. BDP104).
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 44	Zadavatel požaduje reflektometr BDP104. Současně Zadavatel připouští dodání i jiného typu přístroje stejných nebo lepších parametrů. V rámci Dodatku k ZD budou do PDPS vloženy základní technické parametry reflektometru BDP104. V případě použití jiného výrobku Zhotovitelem jsou tyto parametry považovány za minimální možné.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 45	8. Zadavatel v projektové dokumentaci (51.02_PDPS SITEZ) uvádí v části D2.6 PS 02 - Elektro část typový výrobek UF 3066 od spol. BetonBau (resp. Gritec). Je zadavatelem po uchazečích resp. budoucím zhotoviteli požadováno dodat tento konkrétní výrobek?
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 45	Zadavatel nepožaduje dodání tohoto konkrétního výrobku. Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 46	9. Zadavatel v návrhu SoD uvádí v bodě 8.3 že: „Zhotovitel tímto ve smyslu § 2620 odst. 2 ObčZ na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.“ Vzhledem k charakteru a rozsahu díla, celkové náročnosti na přípravu projektu, rozsahu se domníváme, že je toto smluvní ustanovení nepřiměřené. Žádáme Zadavatele o přehodnocení tohoto požadavku Zadavatele.

Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 46	Zadavatel, sděluje, že poslední věta odst. 8.3 Návrhu Smlouvy, část 4 ZD bude odstraněna. Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 47	10. Zadavatel v návrhu SoD uvádí v bodě 8.4, že: „Zhotovitel zaručuje a odpovídá za to, že cenová specifikace je úplná a Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení smluvní ceny Díla, objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení Díla“. Dle §. 36 ZZVZ nelze přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávací dokumentace (tedy i výkazu výměr) na uchazeče, resp. budoucího zhotovitele. Žádáme zadavatel o vypuštění tohoto ustanovení.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 47	Zadavatel trvá na znění odst. 8.4 Návrh Smlouvy, část 4 ZD a zároveň je přesvědčen, že tímto smluvním ustanovením nedochází k zakázanému přenosu odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace ve smyslu § 36 ZZVZ na Dodavatele.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 48	11. Zadavatel v návrhu smlouvy o dílo uvádí v čl. 12.18 že se vylučuje aplikace několika ustanovení § Občanského Zákoníku. Žádáme o přehodnocení postoje Zadavatele k § 2594 a žádáme o úpravu návrhu smlouvy tak aby byl aplikováno toto ustanovení Občanského zákoníku. Domníváme se, že např. v případě nesprávného příkazu objednatele, nelze přenášet na zhotovitele rizika, náklady a případně odpovědnost za vady plynoucí právě z nesprávného příkazu objednatele.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 48	Zadavatel odstraní vyloučení § Občanského Zákoníku v odst. 12.18 Návrh Smlouvy, část 4 ZD, a to § 2594. Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 49	12. Zadavatel v návrhu smlouvy o dílo uvádí v čl. 12.18 že se vylučuje aplikace několika ustanovení § Občanského zákoníku. Žádáme o přehodnocení postoje zadavatele k § 2627 Skryté překážky a žádáme o úpravu návrhu smlouvy tak aby byl aplikováno toto ustanovení Občanského zákoníku. Domníváme se, že tímto objednatel nepřiměřeně přenáší na zhotovitele rizika a náklady.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 49	Zadavatel sděluje, že ustanovení odst. 12.18 Návrhu Smlouvy, část 4 ZD zůstává beze změny a zároveň Dodatkem k ZD doplní níže uvedené ustanovení. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky týkající se místa, kde má být Dílo provedeno, které nemohl ani při náležité péči před zahájením provádění Díla zjistit, a které zároveň znemožňují provést Dílo dohodnutým způsobem, oznámí to

	bez zbytečného odkladu Objednateli a navrhne mu změnu v souladu s čl. 23. Smlouvy.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 50	13. Uchazeči jsou povinni podle dokumentu „POKYNY PRO DODAVATELE, PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ resp. podle bodu 15.8. vypracovat dokument „Příloha 2 Smlouvy – Detailní popis Díla Zhotovitele“. Podle požadavků uvedených v tomto dokumentu je potřeba doložit (mimo jiné) pro část DPS 01.02 potrubí a armatury „Návrh dimenzování potrubí topné a vratné vody – výpočet tlakových, hydraulických a tepelných ztrát“ a „Návrh provedení a uložení potrubí – pevnostně dilatační výpočet“. Přičemž Zadavatel v Příloze smlouvy o Dílo č. 1 - Technická specifikace Díla Objednatele v kapitole 2.2. Koncepce řešení uvádí, že tyto dokumenty budou zpracovány Zhotovitelem v rámci zpracování realizační projektové dokumentace. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto požadavku, případně žádáme zadavatele o zrušení této části Detailního popisu Díla Zhotovitele případně o potvrzení, že do dokumentu Detailní popis Díla zhotovitele lze pro tyto dokumenty uvést text například: „Bude zpracováno v rámci přípravy realizační dokumentace podle požadavků ze Zadávací dokumentace a příslušné legislativy.“
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 50	Zadavatel upřesňuje, že v příloze 2 Smlouvy - Detailní popis Díla Zhotovitele, část 4 ZD lze pro předmětné dokumenty uvést text: „Bude zpracováno Zhotovitelem jako součást realizační dokumentace podle požadavků ze Zadávací dokumentace a příslušné legislativy.“ Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 51	14. Uchazeči jsou povinni podle dokumentu „POKYNY PRO DODAVATELE, PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ resp. podle bodu 15.8. vypracovat dokument „Příloha 2 Smlouvy – Detailní popis Díla Zhotovitele“. Podle požadavků uvedených v tomto dokumentu je potřeba doložit (mimo jiné) pro část DPS 01.02 potrubí a armatury Datasheet předizolovaného potrubí topné větve a Datasheet předizolovaného potrubí vratné větve V rámci DPS 01.02 se nedodává předizolované potrubí. Žádáme zadavatele o vysvětlení.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 51	Zadavatel upřesňuje, že požadavek na předložení Datasheetu předizolovaného potrubí topné větve a Datasheetu předizolovaného potrubí vratné větve pro část DPS 01.02 potrubí a armatury se ze strany Objednatele ruší. Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.

Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 52	15. Uchazeči jsou povinni podle dokumentu „POKYNY PRO DODAVATELE, PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ resp. podle bodu 15.8. vypracovat dokument „Příloha 2 Smlouvy – Detailní popis Díla Zhotovitele“. Podle požadavků uvedených v tomto dokumentu je potřeba doložit (mimo jiné) pro část DPS 01.03 IZOLACE A NÁTĚRY Návrh a výpočet izolací potrubí pro všechny DN Příčemž zadavatel v Příloze smlouvy o Dílo č. 1 - Technická specifikace Díla Objednatele v kapitole 3.1.3 DPS01.03 Izolace a nátěry uvádí, že tyto Návrh a příslušné výpočty budou zpracovány Zhotovitelem v rámci zpracování realizační projektové dokumentace. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto požadavku, případně žádáme zadavatele o zrušení této části Detailního popisu Díla Zhotovitele případně o potvrzení, že do dokumentu Detailní popis Díla Zhotovitele lze pro tyto dokumenty uvést text například: „Bude zpracováno v rámci přípravy realizační dokumentace podle požadavků ze Zadávací dokumentace a příslušné legislativy.“
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 52	Zadavatel upřesňuje, že v příloze 2 Smlouvy - Detailní popis Díla Zhotovitele, část 4 ZD lze pro předmětný dokument uvést text: „Bude zpracováno Zhotovitelem jako součást realizační dokumentace podle požadavků ze Zadávací dokumentace a příslušné legislativy.“ Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: (citace dotazu) č. 53	16. Uchazeči jsou povinni podle dokumentu „POKYNY PRO DODAVATELE, PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ resp. podle bodu 15.8. vypracovat dokument „Příloha 2 Smlouvy – Detailní popis Díla Zhotovitele“. Podle požadavků uvedených v tomto dokumentu je potřeba doložit (mimo jiné) pro část SO 1001 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU 550 Výkres výztuže základů pro oběhové čerpadla Výkres výztuže základů pro podávací čerpadla. Příčemž zadavatel v Příloze smlouvy o Dílo č. 1 - Technická specifikace Díla Objednatele uvádí na několika místech, že návrh základů bude proveden Statikem Zhotovitele v realizační projektové dokumentaci. Žádáme zadavatele o vysvětlení tohoto požadavku, případně žádáme zadavatele o zrušení této části Detailního popisu Díla Zhotovitele případně o potvrzení, že do dokumentu Detailní popis Díla Zhotovitele lze pro tyto dokumenty uvést text například: „Bude zpracováno v rámci přípravy realizační dokumentace podle požadavků ze Zadávací dokumentace a příslušné legislativy.“
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 53	Zadavatel upřesňuje, že v příloze 2 Smlouvy - Detailní popis Díla Zhotovitele, část 4 ZD lze pro předmětné dokumenty uvést text: „Bude zpracováno Zhotovitelem jako součást realizační dokumentace podle požadavků ze Zadávací dokumentace a příslušné legislativy.“

	Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 54	17. Uchazeči jsou povinni podle dokumentu „POKYNY PRO DODAVATELE, PRŮBĚH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ resp. podle bodu 15.8. vypracovat dokument „Příloha 2 Smlouvy – Detailní popis Díla Zhotovitele“. Podle požadavků uvedených v tomto dokumentu je potřeba doložit (mimo jiné) pro část InO 01 TRASA HORKOVODU: P&ID horkovodního propoje Nerozumíme požadavku zadavatele na zpracování PID diagramu In01 – Trasa horkovodu. P&ID diagramy jsou vhodné zachycení logických a technických návazností v složitých objektech/souborech jako je například PS01 Čerpací stanice oběhové vody (kde tento P&ID zadavatel ve svých podkladech uvádí). Logické a technické návaznosti, který by měl P&ID diagram zachycovat, jsou zcela zřejmé a z Výkresové dokumentace zpracované pro tuto stavbu. Domníváme se, že P&ID diagram část InO 01 TRASA HORKOVODU nestandardním požadavkem a žádáme Zadavatele o přehodnocení jeho požadavku na poskytnutí P&ID horkovodního propoje.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 54	Zadavatel upřesňuje, že požadavek na předložení P&ID horkovodního propoje pro část InO 01 Trasa horkovodu se ze strany Objednatele ruší. Zadavatel uvedenou informaci zohlední v Dodatku k ZD, který bude v nejbližší době vydán.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 55	18. Zadavatel v příloze č. 1 Návrhu Smlouvy o dílo uvádí v kapitole Cílový stav: Přívodní větev horkovodu bude Zhotovitelem navržena a dodána v předizolovaném provedení s izolací série 3 (nebo 2x zesílená izolace), vratná větev bude Zhotovitelem navržena a dodána s izolací série 2 (nebo 1x zesílená izolace). Ve výkazu výměr dále zadavatel uvádí pouze sérii 3 pro přívodní větev a sérii 2 pro vratnou větev. Takovéto zadání považujeme za nejednoznačné a žádáme zadavatele upřesnění jeho požadavku.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 55	Zadavatel sděluje, že v případě izolace série 3 se jedná o 2 x zesílenou izolaci a v případě série 2 pak o 1 x zesílenou izolaci. Tloušťky izolací jsou uvedeny v PDPS (část 5 ZD) a ve výkazu výměr.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i>	19. Není jednoznačně specifikován požadavek na NDT zkoušky na PI potrubí. Prosíme o upřesnění stupně hodnocení RTG zkoušek a jaký je požadavek. Zda 10 %, nebo 100 %. Současně nejsou RTG zkoušky uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme zadavatele upřesnění požadavku.

č. 56	
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 56	Zadavatel sděluje, že požadavek na NDT zkoušky vč. RT zkoušek s uvedením st. přípustnosti je specifikován v PDPS (část 5 ZD), a to v technické zprávě arch. číslo TEP0314_TZ_D2-1-2-DPS-Technicka-zprava_01_R00 na str.11 a 12 a v technické zprávě arch. číslo TEP0314_TZ_D2-5-DPS-Technicka-zprava_01_R00 na str. 16 a 17. Zkoušky je nutno ocenit na listě VRN pol. 8 řádek 157.
Pořadové číslo dotazu Účastníka: <i>(citace dotazu)</i> č. 57	20. Dne 5. 12. 2024 jsme od zadavatele obdrželi výzvu k podání nabídek s tím, že lhůta pro podání byla stanovena na 13. 1. 2025 a následně posunuta na 20. 1. 2025. S ohledem na skutečnost, že příprava nabídky spadá do vánočních a novoročních svátků, tedy i do období nařízených celozávodních dovolených, a to jak na straně zaměstnanců samotného účastníka, tak i jeho poddodavatelů, žádáme zadavatele o prodloužení lhůty pro podání nabídek do 3. 2. 2025. Pro posouzení zadávací dokumentace, zajištění dohod o mlčenlivosti se subdodavateli, vznesení dotazů a zajištění odpovědí (vysvětlení zadávací dokumentace), přípravu cenové části a náročnou přípravu detailního popisu díla potřebují účastníci dostatečný čas tak, aby připravili skutečně přesnou a odborně zpracovanou nabídku, což za takto omezených časových podmínek není v tuto chvíli možné.
Pořadové číslo odpovědi Zadavatele na dotaz: č. 57	Vzhledem k tomu, že Zadavatel v nejbližší době vydá Dodatek k ZD, tak zároveň s vydáním tohoto dodatku dojde k prodloužení lhůty pro podání Předběžné nabídky.